СОГЛАСОВАНО
И.о. министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва
_____ И.И. Ултургашев
«15» февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной политики Республики Тыва
_____ С.Х.Сенгии
«15» февраля 2019 г.

УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ СУТ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА»

«Копия изготовлена с учредительных документов юридического лица ОГРН 1021700713330, представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.02.2019 за ГРН 2191719036870, при внесении которой в ЕГРЮЛ представлен учредительный документ юридического лица, с которого изготовлена данная копия»

2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна» создано на основании постановления Правительства Республики Тыва от 10.12.2011 г. № 719 «О создании государственных бюджетных учреждений Республики Тыва путем изменения типа существующих государственных учреждений».

Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна» (далее – Учреждение) является государственным учреждением, предназначенным для оказания социальной помощи семье и детям, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также детям, нуждающимся в социальном обслуживании, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.

Официальное наименование Учреждения:

полное - Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна».

сокращенное – «Соццентр Сут-Хольского кожууна».

1.2. Место нахождения Учреждения:

юридический адрес: 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, село Суг-Аксы, улица Набережная, дом № 55 «а», телефон 8 (394-45) 2-11-86.

Фактический адрес: 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, село Суг-Аксы, улица Набережная, дом № 55 «а», телефон 8 (394-45) 2-11-86.

e-mail: suthol.sid@mail.ru.

официальный сайт: htpp://suthol-sid.ru/

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Учредителем Учреждения является Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Учредитель) на основании Указа Главы Республики Тыва от 20 декабря 2018 года № 250 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. №204».

1.5. Собственником имущества Учреждения является Республика Тыва.

1.6. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики Тыва осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты.

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва.

1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и конституционными законами, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, указами и распоряжениями Главы Республики Тыва, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Тыва, и иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, Учредителя, а также настоящим Уставом.

1.12. Устав Учреждения и все изменения, дополнения к нему утверждаются Учредителем и вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке.

1.13. Учреждение отвечает по всем своим обязательствам, находящимся у него на праве оперативного управления имуществам, как закрепленным за Учреждением собственника имущества.

1.14. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, а также государственными органами надзора и контроля в пределах их компетенции.
1.15. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг семьям и детям, одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в социальной помощи, обслуживании на дому, в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания.
2.3. Целями деятельности Учреждения являются реализация государственной семейной политики, содействие развитию и укреплению институту семьи, ответственного родительства, установлению гармоничных внутрисемейных отношений, предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном облуживании.
2.4. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реабилитация детей в возрасте от 3-х до 18 лет путем их временного содержания и оказания им социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг и услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала до определения их в семью или соответствующую организацию;
- признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определение индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
- профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий детей, находящихся в Учреждении, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
- разработка и реализация программ и методических рекомендаций по социальной реабилитации детей, находящихся в Учреждении;
- организация обучения детей, находящихся в Учреждении, в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей, находящихся в Учреждении, в том числе при дальнейшем жизнеустройстве детей;
- оказание помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и в кризисной ситуации, в том числе: психологическое консультирование родителей и родственников детей, находящихся на реабилитации в Учреждении, восстановление утраченных контактов и связей с семьей, внутри семьи, социально-педагогическое консультирование родителей.
- содействие органам опеки и попечительства в усыновлении, в устройстве под опеку, на попечение, в приемную семью, в учреждения социального обслуживания.
- организация досуга, проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей, находящихся в Учреждении;
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация на базе Учреждения стационарных и дневных лагерей.
-привлечение государственных органов власти, органов местного самоуправления и общественных объединений к решению вопросов социального обслуживания семей и детей;
- организация, участие и проведение информационных и досуговых мероприятий, участие в профилактических рейдах, во всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсах, выставках, форумах;

2.5. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Республики Тыва от 25 декабря 2014 г. № 26- ЗРТ «О реализации полномочий по социальному обслуживанию граждан на территории Республики Тыва», Учреждение оказывает следующие виды услуг:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые,
- социально-психологические;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;
- срочные социальные услуги;
- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

2.6. Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.

2.7. Учреждение может осуществлять иные, не являющиеся основными, приносящие доход виды деятельности для достижения целей и соответствующие этим целям:

- услуги проката;
- услуги по предоставлению автотранспорта;
- услуги аренды помещений (гаража);
- услуги компьютерной технологии и ксерокопированию;
- услуги по кратковременному присмотру и уходу за детьми.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации при оформлении необходимых нормативно-правовых документов, может осуществлять деятельность приносящую доход и не относящуюся к основной деятельности.

2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо специальное разрешение – лицензия (в части осуществления медицинской деятельности), возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение имеет право:

- заключать договоры, предусмотренные для выполнения возложенных на Учреждение задач и функций;

осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности Учреждения;

осуществлять приносящую доход деятельность в установленном порядке действующим законодательством;

самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от приносящей доход деятельности;

самостоятельно распоряжаться имуществом, находящимся на праве оперативного управления, если иное не установлено действующим законодательством;

запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Республики Тыва, муниципальных органов Республики Тыва, других организаций (независимо от их организационно правовой формы) сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;

- давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения, рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан по указанным вопросам и принимать по ним необходимые меры;

совершать иные действия для достижения уставных целей в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Учреждение обязано:

предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Учреждения;

соблюдать требования соглашений о взаимодействии с другими органами и учреждениями;

обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств;

обеспечивать выполнение государственного задания;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;

осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, представлять отчет результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством. Представлять представителю Учредителя годовую бухгалтерскую отчетность. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения доходов от приносящей доход деятельности;

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является государственной собственностью и может быть использовано для осуществления видов деятельности Учреждения.

4.2. Собственником имущества Учреждения является Республика Тыва. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Имущество Учреждения, относящееся к государственной собственности, а также бюджетные средства не могут быть предметом залога и обмена, проданы или внесены в качестве взноса в уставные капиталы других юридических лиц.

При осуществлении прав оперативного управления имуществом Учреждение обязано:

- обязанность учреждения Республики Тыва предоставлять имущество к учету в государственном реестре собственности Республики Тыва в установленном порядке;

- своевременно предоставлять Учредителю сведения о размере крупных сделок (крупной сделкой для Учреждения признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также его передача в пользование или в залог, если цена сделки, либо стоимость отчужденного или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Учреждения определяемой по данным ее бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без предварительного согласования с Учредителем может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя);

- зарегистрировать в установленном порядке право оперативного управления за закрепленным за ним недвижимым имуществом;
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не распространяется на ухудшении, связанные с нормативным износом данного имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва в установленном порядке законодательством Российской Федерации и Республики Тыва порядке.

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности, будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.5. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.6. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.

4.7. Учреждение вправе с согласия собственника, передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника, денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

4.9. Собственник имущества Учреждения и Учредитель не несут ответственность по обязательствам Учреждения.

4.10. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено законами.

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.

4.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения, являются:

4.11.1. имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

4.11.2. средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания Учредителя;

4.11.3. средства, выделяемые из бюджетной системы РФ, субсидии на иные цели;

4.11.4. безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары и целевые взносы, полученные от юридических и физических лиц, а также средства, преданные по завещанию или полученные в результате проводимых в пользу Учреждения благотворительных мероприятий;

4.11.5. средства, полученные Учреждением от иной приносящей доход деятельности;

4.11.6. иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется согласно сметы расходов, с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.13 Финансовую деятельность Учреждения должен обеспечить Учредитель:

- ведение бухгалтерского учета по исполнению планов финансово – хозяйственной деятельности обслуживаемого учреждения;
- контроль за правильным и эффективным расходованием бюджетных средств, в соответствии с утвержденными планами финансово – хозяйственной деятельности и изменениями, внесенных в них;
- проверку правильности оформления первичных документов и законности совершаемых операций;
- своевременное проведение расчетов, возникших в процессе исполнения смет с учреждением и отдельными лицами;
- своевременное начисление и выплату заработной платы работникам обслуживаемого учреждения;
- контроль за сохранностью и правильным использованием денежных средств, МБП, ТМЦ, основных средств, принадлежащих обслуживаемому учреждению;
- составление и представление в установленные сроки соответствующим органам бухгалтерской и статистической отчетности;
- участие в проведении в установленные сроки инвентаризации денежных средств и расчетов, а также имущественно – материальных ценностей учреждения;
- хранение бухгалтерских документов и регистров учета, смет расходов и расчетов к ним, а также других документов в соответствии с установленным порядком и сроками хранения;

Руководитель учреждения обязан своевременно обеспечивать централизованную бухгалтерию необходимыми для бухгалтерского учета и контроля первичными документами. За не правильное оформление и составление документов, и за несвоевременную передачу их в централизованную бухгалтерию, а также за недостоверность содержащихся в документах

данных, несут ответственность руководитель учреждения и должностные лица, подписавшие и составившие эти документы.

Сводная годовая и периодическая отчетность учреждения составляется централизованной бухгалтерией и подписывается руководителем учреждения и главным бухгалтером централизованной бухгалтерии.

Бухгалтерское обслуживание учреждения осуществляется на основании соответствующих договоров на обслуживание. Руководитель учреждения, заключая договор, может оставить за собой право первой подписи лишь по внебюджетному счету или по счетам своего учреждения. Право второй подписи может остаться у главного бухгалтера централизованной бухгалтерии.

4.14. Доходы, полученные от иного вида деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.15. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

5. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение имеет структурные подразделения:

5.1.1. Административно-хозяйственный отдел;

5.1.2. Отделение дневного и стационарного пребывания несовершеннолетних;

5.1.3. Отделение срочной социальной помощи.

Каждое структурное подразделение и служба Учреждения имеет свое положение, которое утверждается директором. Руководителями структурных подразделений являются заведующие отделениями, назначенные директором учреждения.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Попечительский совет Учреждения (далее - попечительский совет) является совещательным органом, образованным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения, а также осуществления контрольных функций за деятельностью Учреждения.

6.2. Попечительский совет создается по согласованию с учредителем организации социального обслуживания и является обязательным совещательным органом Учреждения.

6.3. Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия его членов.

6.4. Правовую основу деятельности попечительского совета составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Конституция Республики Тыва, законы Республики Тыва, указы и распоряжения Главы Республики Тыва, постановления и распоряжения Правительства Республики Тыва, иные правовые акты Республики Тыва, а также настоящий Устав.

6.5. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации Учреждения.

6.6. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.

6.7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

6.8. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте организации социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии). Отчет о работе попечительского

совета должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.

6.9. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.

6.10. Конкретное число членов попечительского совета определяется Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

6.11. В состав попечительского совета могут входить представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры, предприниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники Учреждения.

6.12. Персональный состав попечительского совета определяется директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

6.13. Попечительский совет создается на весь период деятельности организации социального обслуживания.

6.14. Основными задачами попечительского совета являются:

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;

б) содействие в привлечении внебюджетных финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Учреждения;

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения;

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;

д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения, стимулировании их профессионального развития;

е) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Учреждения.

6.15. Для выполнения возложенных на него задач попечительский совет имеет право:

а) запрашивать информацию от директора Учреждения о реализации принятых попечительским советом решений;

б) вносить директору Учреждения предложения по вопросам совершенствования деятельности учреждения;

в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;

д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.16. Председатель попечительского совета руководит работой попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.

6.17. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на первом заседании попечительского совета открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. На первом заседании попечительского совета назначается секретарь попечительского совета.

6.18. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

6.19. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов попечительского совета.

6.20. Решения попечительского совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос председателя попечительского совета.
6.21. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не допускается.
6.22. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, его замещающее.
6.23. Решения попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает председателем попечительского совета или его заместителем в его отсутствие.
6.24. Иные права и обязанности членов попечительского совета, порядок проведения заседаний попечительского совета и оформления решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом, определяются руководителем организации социального обслуживания.

7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
7.2. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор. Директор назначается на должность Учредителем на основании трудового договора.
7.3. В трудовом договоре с директором Учреждения устанавливаются:
Права и обязанности директора;
Показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
Условия оплаты труда директора;
Условия расторжения трудового договора;
Иные условия, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.4. Директор Учреждения:
7.4.1. действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы в судебных и иных органах, организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;
7.4.2. действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации и Республики Тыва;
7.4.3. Директор Учреждения распоряжается от имени учреждения его имуществом в пределах, установленных договором о закреплении имущества
7.4.4. Заключает договоры в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
7.4.5. В установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции.
7.4.6. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения.
7.4.7. Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения, открывает банковские счета Учреждения; устанавливает форму, систему и размеры оплаты труда работников в соответствии с действующим законодательством и утвержденной сметой расходов; имеет право направлять часть внебюджетных средств на стимулирование труда работников Учреждения и их социальную защиту;
7.4.8. Утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в пределах средств, выделение которых предусмотрено на эти цели соответствующим бюджетом;
7.4.9. Директор Учреждения, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредителем, может в пределах установленного фонда заработной платы вводить в штат Учреждения должности, не предусмотренные штатным расписанием, или вводить

дополнительные должности за счет ассигнований, выделенных из соответствующего бюджета на эти цели.
7.4.10. Директор Учреждения выдает доверенности отдельным работникам Учреждения на совершение ими действий от имени Учреждения.
7.4.11. Директор Учреждения управляет ресурсами учреждения;
7.4.12. Директор Учреждения взаимодействует с клиентами, вышестоящими и партнерскими организациями;
7.4.13. Директор Учреждения обеспечивает развитие Учреждения.
7.4.14. Права, обязанности и полномочия трудового коллектива Учреждения устанавливается коллективным договором.
7.5. Директор Учреждение несет персональную ответственность за:

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей предусмотренными соответствующими тарифно-квалификационными характеристиками, трудовым договором (контрактом);

сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества Учреждения;

7.6. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству, подотчетен Учредителю;
7.7. Директор Учреждения планирует и контролирует деятельность Учреждения.
7.8. Директор Учреждения управляет ресурсами Учреждения.
7.9. Директор Учреждения взаимодействует с клиентами, вышестоящими и партнерскими организациями.
7.10. Директор Учреждения обеспечивает развитие Учреждения.
7.11. Директор Учреждения обязан:

отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, правил хозяйствования, установленных действующим законодательством;

организовывать ведение бухгалтерского и статистического учета и отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о них;

обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления;

соблюдать сроки капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению территории;

обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима.

обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины.
7.12. Полномочия Учредителя:

а) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

б) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, в соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства республики Тыва от 18.04.2013 г. №229;

в) назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним по основаниям, предусмотренным статьями 79, 80, 81, 83, 84, 278 Трудового Кодекса Российской Федерации:

- с истечением срока действия срочного трудового договора;
- по инициативе руководителя (по собственному желанию);
- по инициативе Учредителя;
- прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

- прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора;

- иным основаниям, согласно трудового договора.

7.13. Формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим лицам (далее – государственное задание) в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности;

7.14. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

7.15. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество), по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республика Тыва в сфере земельных и имущественных отношений (далее – Уполномоченный орган);

7.16. Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в «пункте 13 статьи 9.2» Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

7.17. Принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в «статье 27» Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

7.18. Совершенствует систему оплаты труда в учреждении в соответствии с действующим законодательством;

7.19. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Деятельность Учреждения прекращается (ликвидация Учреждения) по решению Учредителя и по решению суда.

8.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством.

8.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные и другие) передаются соответствии с установленными правилами учреждению – правопреемнику. Оставшиеся после ликвидации имущество Учреждения передается в республиканскую собственность.

8.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, Учреждение считается прекратившим существование с момента внесения изменений соответствующей записи в государственный реестр.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя в порядке, установленном Правительством Республики Тыва, и подлежат регистрации в том же порядке, в котором осуществляется государственная регистрация Устава.

9.2. Изменения в учредительные документы Учреждения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Прошито, пронумеровано, и скреплено
Всего 14 (двенадцать) страниц
Подпись

Скреплено 12 листов
Руководитель(заместитель)